

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1174/2531

พนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด

โจทก์

จำสืบเอกสะอาด บุญโพธิ์ กับพวก

จำเลย

นางสมนึก มาตย์วิเศษ จำเลยที่ 3 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 245

ความว่า จำเลยที่ 3 ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้ จำเลยที่ 3 ไม่ประสงค์จะฎีกาต่อผู้คดีอีกต่อไป จึงขอถอนฎีกา ขอศาลได้โปรดอนุญาตและออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยที่ 3 ด้วย ทั้งนี้เพื่อจำเลยที่ 3 จะได้มีสิทธิรับประโยชน์จากกรมราชทัณฑ์ และรับพระราชทานอภัยโทษต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 ให้ประหารชีวิต จำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 ประกอบด้วยมาตรา 86 ให้จำคุกตลอดชีวิต และยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 แต่ให้ชั่งไว้ในระหว่างอุทธรณ์ ริบของกลาง

จำเลยที่ 3 ฎีกา (สำนวนตอน 2 อันดับ 2)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนตอน 2 อันดับ 11)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 3 ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีจากสารบบความ
ให้ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม
2531 วันที่จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องนี้

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 3 ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีจากสารบบความ
ให้ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม
2531 วันที่จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องนี้

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-จิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ